

Anna Matsiuk

Von: Thomas Oberhofer
Gesendet: Dienstag, 9. Juni 2026 11:52
An: Anna Matsiuk
Cc: Hannes Speiser; Kevin Soemmer; Andrew Wang
Betreff: Bescheid MA64 – Pötzleinsdorfer Straße 7 - Zahlungen laut Bescheid
Anlagen: 1256833-2025_BE_scan.pdf

Liebe Anna,

anbei findest du den Bescheid der MA64 zum Enteignungsantrag Frau Fischer, betreffend **Pötzleinsdorfer Straße 7 - 1180 Wien.**

Damit der Bescheid rechtskräftig wird, sind gemäß Punkt III und VI auf Seite 1/2 des Bescheids folgende Zahlungen zu leisten:

EUR 64.800,00

Ingeborg Fischer
IBAN: AT75 1500 0044 0103 2612

EUR 972,00

Mag. Franz Zöhrer
IBAN: AT94 2011 1844 8537 1200

Danke und liebe Grüße
Thomas

KST	9.6.26
AGH	
NL	
DR / HR	
SKONTO / BIS	09.06.26
FREIGABE	

9.6.26

Amt der Wiener Landesregierung
MA 64 | Lerchenfelder Straße 4
1080 Wien
Telefon +43 1 4000 89919
Fax +43 1 4000 99 89910
post@ma64.wien.gv.at
wien.gv.at/ma64

MA64-1256833-2025
Wien 18., Pötzleinsdorfer Straße ON 5B
EZ 1278 der Kat.Gem. Pötzleinsdorf
Enteignungsantrag gemäß § 38 Abs. 3 lit. a iVm § 39 Abs. 5
der Bauordnung für Wien

Wien, am 19. Mai 2026

Bescheid

I. Gemäß § 38 Abs. 3 lit. a iVm § 39 Abs. 5 der Bauordnung für Wien (BO), LGBl. für Wien Nr. 11/1930 idgF, wird auf Antrag der Enteignungswerberin PROPVALUE ACHT GmbH & Co KG, vertreten durch Meixner Vermessung ZT GmbH, die im Grundeinlösungsplan der Meixner Vermessung ZT GmbH, beurkundet durch Ing.Kons. für Verm.Wesen Prof. Dipl. -Ing. Dr. techn. Harald Meixner vom 14.03.2023 mit dem Signaturredatum: UTC 08.09.2023/ 05:58:13, GZ 20664a, als Teilstück 3 ausgewiesene Teilfläche des Grundstückes 559/36, inne liegend in EZ 1278 des Grundbuches der Kat.Gem. Pötzleinsdorf, im Ausmaß von 48 m², die im Eigentum der Enteignungsgegnerin Frau Ingeborg Fischer steht, für die Schaffung eines Wegtrennstückes gemäß § 53 BO enteignet.

Der angeführte Grundeinlösungsplan bildet einen Bestandteil dieses Bescheides (Beilage 1).

II. Gemäß § 44 Abs. 5 iVm § 57 BO wird die Höhe der Entschädigung für den Entzug des Eigentums an dem im Punkt I. näher bezeichneten Enteignungsgegenstand mit EUR 64.800,00 bestimmt.

Das Gutachten von Herrn Georg Berger, MAS, vom 28.01.2026 bildet einen Bestandteil dieses Bescheides (Beilage 2).

Gemäß § 44 Abs. 5 und 7 BO wird der Enteignungswerberin aufgetragen, die Entschädigung binnen einer Frist von 3 Monaten ab Zustellung dieses Bescheides an die Enteignungsgegnerin auszuzahlen oder zu Gunsten der Enteignungsgegnerin bei Gericht zu hinterlegen, andernfalls der Enteignungsbescheid außer Kraft tritt.

Gemäß § 44 Abs. 5 BO wird der Enteignungsgegnerin aufgetragen, den im Punkt I. näher beschriebenen Enteignungsgegenstand innerhalb einer Frist von 2 Wochen nach Auszahlung oder gerichtlichem Erlag der unter Punkt II. genannten Entschädigung zu räumen und die Besitznahme durch die Enteignungswerberin zu dulden.

III. Gemäß § 76 Abs. 1 des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 (AVG), BGBl. Nr. 51/1991 idgF werden der Enteignungswerberin die durch die Tätigkeit des allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten Sachverständigen für das Immobilienwesen, Herrn Georg Berger, MAS, im Enteignungsverfahren entstandenen Barauslagen in der Höhe von insgesamt EUR 3.687,00 vorgeschrieben.

Die Einzahlung dieses Betrages hat mit dem Zahlschein zu erfolgen, der von der MA 6 – BA 1 zusammen mit einer Rechnung zugestellt werden wird.

IV. Gemäß § 76 Abs. 1 des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 (AVG), BGBl. Nr. 51/1991 idgF, iVm § 44 Abs. 1 BO iVm § 44 Abs. 1 Eisenbahn-Enteignungsentschädigungsgesetz (EisbEG), BGBl. Nr. 71/1954 idgF, werden der Enteignungswerberin die Kosten der Kundmachung der Enteignungsverhandlung in der Tageszeitung „Kurier“ am 11.03.2026 in der Höhe von EUR 2.493,56 als Barauslagen vorgeschrieben.

Die Einzahlung dieses Betrages hat mit dem Zahlschein zu erfolgen, der von der MA 6 – BA 1 zusammen mit einer Rechnung zugestellt werden wird.

V. Gemäß § 77 Abs. 1 iVm § 76 Abs. 1 AVG werden der Enteignungswerberin für Erhebungen des Amtssachverständigen der MA 64 EUR 7,63 an Kommissionsgebühren vorgeschrieben.

Die Einzahlung dieses Betrages hat von der Enteignungswerberin binnen zwei Wochen auf das in der Zahlungsinformation genannte Konto zu erfolgen.

VI. Gemäß § 44 Abs. 1 BO iVm § 7 Abs. 3 Eisenbahn-Enteignungsentschädigungsgesetz (EisbEG) wird der Enteignungswerberin aufgetragen, die Kosten der anwaltlich vertretenen Enteignungsgegnerin, Frau Ingeborg Fischer, für das Enteignungsverfahren in der Höhe von insgesamt EUR 972,00 zu bestreiten und binnen zwei Wochen ab Rechtskraft dieses Spruchpunktes zu Handen ihres Rechtsanwaltes Herrn Mag. Franz Zöhrer, LL.M., Bankverbindung: Erste Group Bank AG, IBAN AT94 2011 1844 8537 1200, BIC GIBAATWWXXX, anzuweisen.

Begründung

Zu I.: Mit Schreiben vom 19.09.2025 hat die PROPVALUE ACHT GmbH & Co KG, vertreten durch Meixner Vermessung ZT GmbH, die Enteignung der im Spruch näher bezeichneten Liegenschaft beantragt.

Der Antrag wurde damit begründet, dass die Enteignungswerberin, die PROPVALUE ACHT GmbH & Co KG, als Eigentümerin der Liegenschaft EZ 1284 der Kat.Gem. Pötzleinsdorf die Schaffung eines Bauplatzes beabsichtige. Laut dem geltenden Flächenwidmungs- und Bebauungsplan sei zu diesem Zweck die Schaffung eines Wegtrennstücks auf einer Teilfläche des Grundstückes EZ 559/36, inneliegend in EZ 1278 des Grundbuches der Kat.Gem. Pötzleinsdorf, gemäß § 53 BO erforderlich. Die in das

Wegtrennstück fallende Fläche stehe im Eigentum der Enteignungsgegnerin, eine zivilrechtliche Einigung über die Eigentumsübertragung sei jedoch nicht zustande gekommen. Zur Bestätigung des Scheiterns einer Einigung legte die Enteignungswerberin das Schreiben vom 20.09.2023 vor. In diesem Schreiben teilte der von der Enteignungsgegnerin bevollmächtigte Rechtsanwalt Herr Mag. Franz Zöhrer, LL.M. mit, dass die Enteignungsgegnerin dem von der Enteignungswerberin unterbreiteten Kaufanbot nicht nähertreten und auch nicht über Kaufverträge verhandeln wolle. Weiters wird vorgebracht, dass sich an dieser Haltung der Enteignungsgegnerin bis zum Zeitpunkt der Antragstellung nichts geändert habe. Zudem wird darauf hingewiesen, dass bereits ein gleichlautendes Verfahren z.Zl.: MA 64-1251296/2023 geführt wurde. Der zu diesem Verfahren erlassene Bescheid vom 08.08.2024 sei jedoch aufgrund Überschreitung der Zahlungsfrist außer Kraft getreten.

Die erkennende Behörde hat im Ermittlungsverfahren die Stellungnahme eines grundstückstechnischen Amtssachverständigen eingeholt, eine Büroverhandlung durchgeführt und einen allgemein beideten gerichtlichen Sachverständigen mit der Erstellung eines Gutachtens über den Wert der enteignungsgegenständlichen Liegenschaft beauftragt.

Es wird festgestellt, dass die Enteignungswerberin mit der Enteignungsgegnerin Verhandlungen über die zivilrechtliche Übertragung des Eigentums an der enteignungsgegenständlichen Grundfläche geführt hat. Es ist jedoch zu keiner Einigung über den Kaufpreis gekommen.

Aus dem gültigen PD 7676 (Gemeinderatsbeschluss vom 24.01.2006, Pr.Zl. 4870/2005-GSV) ergibt sich, dass im Bereich des enteignungsgegenständlichen Grundstücks eine § 53 BO – Verkehrsfläche in einer Breite von 5,00 m festgesetzt und die angrenzende Widmung in diesem Bereich Wohngebiet, Bauklasse I (eins) und die offene oder gekuppelte Bauweise ist.

Gemäß den Generalstadtplänen aus den Jahren 1904 und 1912 war im ggst. Baublock südlich der 21,5 m breiten öffentlichen Verkehrsfläche Pötzleinsdorfer Straße vollflächig Bauland festgesetzt.

Mit Beschluss des PD 6195 ex 1993 wurde östlich der ggst. Liegenschaft EZ 1284, im Bereich der im Jahr 1932 parzellierten Fahnen erstmals eine 5,00 m breite Verkehrsfläche gemäß § 53 BO (an deren Südende ein ca. 10 m breiter Wendehammer) festgesetzt, wobei der Baulinienverlauf an der § 53 BO Verkehrsfläche nicht vollständig der Liegenschaftsgrenze zwischen der EZ 1284 und der EZ 1279 folgt, sondern auch für eine Teilfläche des heutigen Grundstückes 559/23 (EZ 1279, damals Teil des Grundstückes 559/37 der EZ 1279) im Eckbereich zur öffentlichen Verkehrsfläche Pötzleinsdorfer Straße Bauland „G“ (gärtnerische Ausgestaltung) festsetzt.

Mit Beschluss des heute gültigen PD 7676 im Jahr 2006 wurden im ggst. Bereich die Widmungen und Fluchtlinienverläufe aus dem Jahr 1993 unverändert neu festgesetzt.

Das historische Grundstück 559/37 der EZ 1279 wurde gemäß PD 7676 mit Bescheid MA 64 - 274985/2017 vom 04.05.2017 samt Berichtigungsbescheid MA 64 - 274985/2017 vom 13.06.2017 nach Enteignung einer Teilfläche des Grundstückes 559/36 (EZ 1278; Bescheid MA 64 - 706111/2015 vom 16.08.2016, TZ 6451/2015: in EZ 1278 unter A2LN 5a) als Bauplatz genehmigt, das Grundstück 559/20 bis zur Achse der § 53 BO Verkehrsfläche als zugehöriges § 53 BO Trennstück. Gleichzeitig wurden die Grundstücke 559/36 (EZ 1278) und 559/23 (EZ 1279) als zwei Restflächen geschaffen.

Bei der Besichtigung des Grundstückes 559/36 wurde festgestellt, dass dieses im Bereich des enteignungsgegenständlichen Teilstückes 3 nicht bebaut ist.

Die zu enteignende Grundfläche ist im aktuellen Flächenwidmungs- und Bebauungsplan PD 7676 ex 2006 als Verkehrsfläche gemäß § 53 BO festgesetzt. Es handelt sich um eine 48 m² große Grundfläche, die zur Schaffung eines gemäß § 53 BO erforderlichen Trennstückes für den Bauplatz EZ 1284 der Kat. Gem. Pötzleinsdorf notwendig ist.

Durch die Enteignung des Teilstückes 3 entsteht keine Restfläche, die selbständig nicht bebaubar ist. Das Restgrundstück 559/36 kann im Zuge einer zukünftig erforderlichen Grundabteilung (Teilungsplan) gemeinsam mit anderen Grundstücken der EZ 1278 und unter Einbeziehung einer Teilfläche des Grundstückes 559/35 der EZ 1277 auf einen Bauplatz samt zugehörigem § 53 BO Trennstück abgeteilt werden.

Das diesen Feststellungen zugrundeliegende Amtssachverständigengutachten der MA 64-SV vom 04.11.2025 wurde den Verfahrensparteien mit Schreiben vom 10.11.2025 nachweislich zur Kenntnis gebracht und Gelegenheit zur Stellungnahme gewährt.

Von Seiten der Enteignungswerberin wurden keine Einwendungen gegen dieses Gutachten erhoben.

Der rechtsfreundliche Vertreter der Enteignungsgegnerin hat mit Schreiben vom 07.11.2025 die Abweisung des Enteignungsantrages und die Einstellung des Enteignungsverfahrens beantragt. Im Wesentlichen wurden nachstehende Einwendungen gegen die Enteignung dem Grunde nach erhoben:

1. Unverhältnismäßigkeit der Enteignung

Eine Enteignung sei nur zulässig, wenn es keine gleichwertige Alternative gebe, um den im öffentlichen Interesse liegenden konkreten Bedarf in gleicher Weise zu erreichen. Die Verhältnismäßigkeit der Enteignung sei nur dann gegeben, wenn sie als „ultima ratio“ erfolge und ein privatrechtlicher Rechtserwerb nicht möglich gewesen sei (Ro 2014/06/0061).

Die Liegenschaft der Enteignungswerberin grenze auf Seite der Pötzleinsdorfer Straße an öffentliches Gut. Eine Enteignung wäre nur erforderlich, um die Zufahrt zur Liegenschaft der Enteignungswerberin zu ermöglichen, jedoch sei diese gemäß § 16 Abs. 1 BO gegeben. Darüber hinaus sei die Liegenschaft der Enteignungswerberin gemäß § 16 Abs. 2 BO groß genug, um einen Bauplatz zu schaffen. Ein allfälliges Zugänglichkeitserfordernis könne auch durch Servituten gesichert werden.

2. Enteignung als überschießende Maßnahme

Die Grundstücke 559/21 und 559/50 der EZ 1278 seien ausschließlich über das Grundstück 559/36 und über die dort verlaufende § 53 BO Verkehrsfläche (gemeinsame Fahne der EZ 1277, 1278 und 1279) erreichbar. Die Enteignungsgegnerin nütze die Fahne um zu ihrem Haus auf der Liegenschaft 18., Pötzleinsdorfer Straße 5B zu gelangen. Eine Enteignung der Teilfläche 2 würde einen unverhältnismäßigen Eingriff in das Eigentumsrecht der Enteignungsgegnerin darstellen, da die Erreichbarkeit der Grundstücke 559/21 und 559/50 nicht mehr über ein ihr zustehendes absolutes Recht gewährleistet wäre. Das Recht, zu diesen Grundstücken zu gelangen, wäre in diesem Fall ausschließlich durch die Nutzung einer gemäß § 53 BO gewidmeten Verkehrsfläche möglich, deren Widmungsbeständigkeit jedoch nicht gesichert sei. Ein solcher Eingriff in das absolut gesicherte Eigentumsrecht der

Enteignungsgegnerin sei im Vergleich zur beabsichtigten Schaffung eines Bauplatzes für die Enteignungswerberin unverhältnismäßig, zumal ein Bauansuchen bislang nicht vorliege. Die Enteignung der Teilfläche 2 sei daher auch aus diesem Grund unzulässig.

Darüber hinaus wurde vorgebracht, dass der Nutzen der beantragten Enteignung in keinem angemessenen Verhältnis zu dem damit verbundenen Eingriff stehe. Während der Enteignungsgegnerin ein dauerhafter Verlust an Eigentumsfläche sowie eine erhebliche Einschränkung ihrer Zugangsrechte drohe, verfolge die Enteignungswerberin lediglich das Ziel, die Liegenschaft in eine bestimmte Bauplatzkonfiguration zu überführen.

In diesem Zusammenhang wurde auf die Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes verwiesen, wonach eine Enteignung nur dann zulässig sei, wenn sie zur Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe unerlässlich ist und die Interessen der Allgemeinheit das Eigentumsrecht des Betroffenen eindeutig überwiegen. Diese Voraussetzungen seien im gegenständlichen Fall nicht erfüllt, da weder ein öffentliches Verkehrsbedürfnis noch ein sonstiger Gemeinwohlzweck vorliege.

Die beantragte Maßnahme stelle daher eine überschießende Enteignung dar und würde das Eigentumsrecht der Enteignungsgegnerin in sachlich nicht gerechtfertigter Weise beschränken.

3. Fehlen eines öffentlichen Interesses

Ein wesentliches Tatbestandsmerkmal jeder Enteignung bestehe im Vorliegen eines konkreten öffentlichen Interesses. Ein solches sei nur dann gegeben, wenn die Maßnahme der Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe diene und nicht bloß private Interessen fördere.

Im vorliegenden Fall ergebe sich aus den vorliegenden Unterlagen kein Hinweis darauf, dass die beantragte Enteignung einem öffentlichen Zweck diene. Vielmehr verfolgt sie ausschließlich das Ziel, der Enteignungswerberin den Zugang zu ihrer Liegenschaft zu erleichtern bzw. eine bestimmte bauliche Nutzung zu ermöglichen. Derartige Zwecke seien dem privaten Bereich zuzuordnen und nicht geeignet, ein öffentliches Interesse im Sinne der Enteignungsbestimmungen zu begründen.

Eine Enteignung, die im Ergebnis lediglich die wirtschaftlichen Interessen einer einzelnen Partei fördere, sei mit dem verfassungsrechtlich gewährleisteten Eigentumsschutz nicht vereinbar. Das Enteignungsrecht dürfe nicht zur Durchsetzung privater Interessen herangezogen werden.

Die gegenständliche Enteignung erfülle daher die gesetzlichen Voraussetzungen nicht. Es fehle sowohl an einem konkreten öffentlichen Interesse als auch an einem entsprechenden Bedarf und an der Erforderlichkeit der Maßnahme. Darüber hinaus sei die Enteignung unverhältnismäßig, da sie mit einem erheblichen Eingriff in das Eigentumsrecht der Enteignungsgegnerin verbunden wäre, ohne dass ein zwingender öffentlicher Nutzen erkennbar sei.

Schließlich sei die Liegenschaft der Enteignungswerberin bereits ausreichend erschlossen, und die Einräumung einer Servitut stelle ein gelinderes Mittel dar. Ein öffentliches Interesse liege daher nicht vor. Die beantragte Maßnahme sei somit sowohl nach den Bestimmungen der Wiener Bauordnung als auch im Hinblick auf die verfassungsrechtlich gewährleisteten Eigentumsrechte unzulässig.

Mit Schreiben vom 26.11.2025 wurde durch die rechtsfreundliche Vertreterin der Enteignungswerberin eine Stellungnahme abgegeben. Darin wird den Ausführungen der Enteignungsgegnerin entgegengetreten und vorgebracht, dass die beantragte Enteignung rechtmäßig sowie zulässig sei und sämtliche gesetzlichen Voraussetzungen sowohl nach der Wiener Bauordnung als auch nach den verfassungsrechtlichen Bestimmungen erfüllt seien.

Inbesondere wurde ausgeführt, dass die Enteignung der Teilfläche des Grundstücks 559/36, inneliegend in EZ 1278 der Kat.Gem. Pötzleinsdorf, rechtmäßig sei und im Einklang mit den einschlägigen Bestimmungen des Enteignungsrechts stehe. Die Maßnahme wahre sowohl das öffentliche Interesse als auch den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Die Einwendungen der Enteignungsgegnerin seien daher unbegründet, zumal eine gleichlautende Enteignung bereits mit Bescheid der MA 64 vom 08.08.2024 bewilligt und mit Erkenntnis des Verwaltungsgerichtes Wien vom 20.11.2024 bestätigt worden sei. Im Wesentlichen wurde dazu Folgendes vorgebracht:

1. Verhältnismäßigkeit der Enteignung

Zum Einwand, eine Enteignung sei nur als „ultima ratio“ zulässig, wurde vorgebracht, dass eine vertragliche Einigung trotz entsprechender Bemühungen nicht zustande gekommen sei. Der Enteignungsgegnerin sei ein angemessener Kaufpreis in Höhe von EUR 87.500,00 angeboten worden, welcher über dem festgestellten Verkehrswert von EUR 60.000,00 gelegen sei. Eine Einigung sei dennoch nicht erzielt worden, weshalb die Voraussetzungen des § 38 Abs. 2 BO erfüllt seien.

Dem Vorbringen, die Zufahrt könne auch durch Einräumung von Servituten sichergestellt werden, wurde entgegengehalten, dass Bauplätze gemäß § 16 Abs. 1 BO unmittelbar an eine öffentliche Verkehrsfläche angrenzen müssten. Die Verpflichtung zur Schaffung eines Wegtrennstücks gemäß § 53 Abs. 3 BO ergebe sich unmittelbar aus den Festsetzungen des geltenden Plandokumentes und bestehe unabhängig von allfälligen alternativen Zufahrtsmöglichkeiten. Eine Bauplatzschaffung auf Grundlage bloßer Servitutsrechte sei gesetzlich nicht vorgesehen. Das Verwaltungsgericht Wien habe in seinem Erkenntnis vom 20.11.2024 bestätigt, dass die Antragstellerin nach den Bestimmungen des § 16 Abs. 2 und des § 53 Abs. 3 BO verpflichtet sei, die verfahrensgegenständlichen Teilflächen, die zu Verkehrsflächen gemäß § 53 BO entfallen, der Einlage ihres angrenzenden Bauplatzes zuzuschreiben, und dass die ausgesprochene Enteignung gemäß § 38 Abs. 3 lit. a in Verbindung mit § 39 Abs. 5 BO berechtigt war.

2. Zur Verhältnismäßigkeit der Enteignung

Den Einwendungen der Enteignungsgegnerin hinsichtlich eines unverhältnismäßigen Eingriffs in ihr Eigentumsrecht wurde entgegengehalten, dass diese bereits im vorangegangenen Verfahren sowohl von der Behörde als auch vom Verwaltungsgericht Wien geprüft und als unbegründet zurückgewiesen worden seien. Es wurde ausgeführt, dass es sich bei Verkehrsflächen gemäß § 53 BO um öffentliche Straßen handle, die von jedermann unter den gleichen Bedingungen benützt werden können. Die Erreichbarkeit der Grundstücke der Enteignungsgegnerin bleibe daher unverändert gewährleistet. Die Enteignung bewirke lediglich, dass die mit dem Eigentum verbundene Erhaltungspflicht hinsichtlich der betroffenen Teilfläche auf die Enteignungswerberin übergehe.

Darüber hinaus sei vom Verwaltungsgericht Wien mit Erkenntnis vom 20.11.2024 festgestellt worden, dass keine Anhaltspunkte für eine Wertminderung der verbleibenden Grundstücke der

Enteignungsgegnerin vorlägen und insbesondere die Anbindung an das öffentliche Straßennetz unverändert bestehen bleibe.

3. Zum öffentlichen Interesse im Zusammenhang mit der Enteignung

Zum Vorbringen der Enteignungsgegnerin, wonach kein öffentliches Interesse vorliege und die Enteignung ausschließlich private Interessen fördere, wurde ausgeführt, dass Verkehrsflächen gemäß § 53 BO im Bebauungsplan festgesetzt werden und deren Herstellung im öffentlichen Interesse liege. Das erforderliche Interesse ergebe sich bereits aus den Festsetzungen des geltenden Flächenwidmungs- und Bebauungsplanes, dessen Verwirklichung im öffentlichen Interesse liege. Die Verpflichtung zur Schaffung des Wegtrennstücks ergebe sich unmittelbar aus § 53 Abs. 3 BO und bestehe unabhängig davon, ob alternative Aufschließungsmöglichkeiten vorhanden seien. Unter Hinweis auf die Rechtsprechung wurde weiters ausgeführt, dass die Herstellung von Verkehrsflächen grundsätzlich als im öffentlichen Interesse gelegen anzusehen sei und dieses nicht im Einzelfall gesondert nachgewiesen werden müsse.

Rechtlich hat die Behörde dazu erwogen:

Gemäß § 17 Abs. 1 BO sind bei der Schaffung oder Änderung von Bauplätzen, Baulosen oder Teilen von solchen die nach Maßgabe der Baulinien zu den Verkehrsflächen entfallenden Grundflächen bei beiderseitiger Bebauungsmöglichkeit bis zur Achse der Verkehrsfläche, bei einseitiger Bebauungsmöglichkeit bis zur ganzen Breite der Verkehrsfläche, in beiden Fällen aber nur bis zu 20 m, senkrecht zur Baulinie und von dieser aus gemessen, gleichzeitig mit der grundbücherlichen Durchführung satz- und lastenfrei in das öffentliche Gut zu übertragen; eine Belastung durch Verpflichtungen, die der Herstellung, Erhaltung und Benützung öffentlicher Aufschließungsleitungen oder Zwecken des öffentlichen Verkehrs dienen, hindert die Übertragung in das öffentliche Gut nicht. Bei Bruchpunkten und bei Eckbildungen erstrecken sich diese Verpflichtungen auch auf die zwischen den Senkrechten gelegenen Grundflächen. Entstehen für die Grenzen von Abtretungsflächen mathematisch definierte Kurven, sind diese entsprechend den Bestimmungen des Vermessungsgesetzes, BGBl. Nr. 306/1968 idF BGBl. I Nr. 129/2013, und der Vermessungsverordnung 2010, BGBl. II Nr. 115/2010 idF BGBl. II Nr. 241/2010, zu behandeln.

Gemäß § 53 Abs. 1 BO kann im Bebauungsplan angeordnet werden, dass neue Verkehrsflächen, die ausschließlich oder vorwiegend der besseren Aufschließung der anliegenden Grundflächen dienen, von den Eigentümern nach den Anordnungen der Gemeinde hergestellt, erhalten, gereinigt, beleuchtet und ebenso die notwendigen Einbauten hergestellt und erhalten werden.

Gemäß § 53 Abs. 3 BO sind bei Abteilung einer Grundfläche auf Bauplätze, Baulose, Kleingärten oder Teile von solchen oder auf Trennstücke gemäß § 18 die nach Maßgabe der Baulinien oder Straßenfluchtlinien zu der Verkehrsfläche entfallenden Grundflächen nach den Grundsätzen der §§ 17 und 18 (mit Ausnahme der breiten- und flächenmäßigen Beschränkungen) gleichzeitig mit der grundbücherlichen Durchführung in selbstständige Trennstücke (Straßentrennstücke) zu legen. Bei Unstetigkeiten der Achse und bei Bruchpunkten erstreckt sich diese Verpflichtung auch auf die zwischen den Senkrechten gelegenen Grundflächen. Sofern die den Bauplätzen, Baulosen, Kleingärten oder Trennstücken vorgelagerten Straßentrennstücke nicht in eine eigene, gemeinsame Einlage gelegt werden, sind sie der jeweiligen Einlage des angrenzenden Bauplatzes, Bauloses, Kleingartens oder Trennstückes zuzuschreiben, dürfen aber dessen Flächenausmaß nicht zugerechnet werden.

Gemäß § 38 Abs. 1 BO können durch Enteignung das Eigentumsrecht oder andere, bereits bestehende dingliche Rechte an fremden Grundflächen erworben, dingliche oder sonstige Rechte an fremden Grundflächen begründet und dingliche Rechte an eigenen Grundflächen aufgehoben werden. Die Enteignung darf nur gegen Entschädigung (§§ 57 bis 59) durchgeführt werden und muss sich auf den jeweils geringsten, noch zum Ziel führenden Eingriff in fremde Rechte beschränken.

Gemäß § 38 Abs. 2 BO ist eine Enteignung nur dann zulässig, wenn der Enteignungsgegner die Einräumung der angestrebten Rechte ablehnt oder dafür ein offenbar übermäßiges Entgelt fordert oder wenn er nicht in der Lage ist, die Ausübung der angestrebten Rechte zu gewährleisten. Die Nichtüberlegung zu einem gestellten Angebot innerhalb angemessener, einen Monat nicht unterschreitender, Frist gilt als Ablehnung.

Gemäß § 39 Abs. 5 BO können Grundflächen, die zu Verkehrsflächen gemäß § 53 oder zu Aufschließungswegen in Gartensiedlungsgebieten entfallen, auf Antrag eines Abteilungswerbers zu seinen Gunsten zum Zweck der Schaffung von Trennstücken enteignet werden, wenn er nach den Bestimmungen des § 16 Abs. 2 BO bzw. des § 53 Abs. 3 BO verpflichtet ist, diese Trennstücke der Einlage des angrenzenden Bauplatzes, Bauloses oder Kleingartens zuzuschreiben.

Gemäß § 45 Abs. 1 BO ist ab Zustellung des Enteignungsbescheides längstens innerhalb eines Jahres um die Abteilungsbewilligung anzusuchen beziehungsweise das Bauvorhaben bei der Behörde einzureichen; in jenen Fällen, in denen zur Herstellung des Enteignungszweckes weder eine Bewilligung noch eine Einreichung erforderlich ist, ist innerhalb von zwei Jahren mit der Durchführung des Vorhabens, zu dessen Zweck enteignet wurde, zu beginnen und dieses innerhalb von vier Jahren zu beenden. Ansonsten ist innerhalb eines Jahres ab Zulässigkeit der Bauführung mit dem Bau zu beginnen und dieser in der gesetzlichen Frist zu vollenden. Diese Fristen sind von der Landesregierung zu verlängern, wenn nachgewiesen wird, daß deren Einhaltung wichtige Gründe entgegenstehen.

Verkehrsflächen nach § 53 BO werden im Bebauungsplan festgesetzt und sind öffentliche Straßen, bei denen Träger der Straßenbaulast die Gesamtheit der Eigentümer ist. Das erforderliche Interesse ist somit durch den Bebauungsplan, dessen Verwirklichung im öffentlichen Interesse liegt, determiniert. Hierzu hat der VwGH am 16.10.1956, GZ 2910/55, ausgesprochen, dass der Gesetzgeber offenbar von der Erwägung ausgegangen ist, dass die Herstellung oder Verbreiterung von Verkehrsflächen an sich schon im öffentlichen Interesse liegt und dieses somit nicht erst im Einzelfall nachgewiesen werden muss. In einer weiteren Entscheidung zum Tiroler StrG vom 6.10.2011, 2009/06/0153, hält der Verwaltungsgerichtshof Folgendes fest: „Es ist im öffentlichen Interesse gelegen, dass eine öffentliche Verkehrsfläche dauernden Bestand hat und dass die Besitzverhältnisse daran schon im Hinblick auf die erforderlichen Bau- und Erhaltungsmaßnahmen unstrittig sind. Es bedarf daher keiner näheren Erörterung, dass in einem solchen Fall eine Enteignung durch Einräumung des Eigentums am Weggrundstück erforderlich ist.“

Die Notwendigkeit der Enteignung ergibt sich somit aus der der Enteignungswerberin auf der Grundlage des derzeit gültigen Flächenwidmungs- und Bebauungsplanes Plandokument (PD) 7676 ex 2006 gemäß § 53 Abs. 3 BO obliegenden Verpflichtung, anlässlich der Bauplatzschaffung auf der EZ 1284 der Kat. Gem. Pötzleinsdorf ein Wegtrennstück zu schaffen. Diese Bauplatzschaffung ist erforderlich, um das geplante Mehrfamilienhaus zu verwirklichen. Die Bauplatzschaffung stellt eine Voraussetzung für die Erteilung der Baubewilligung dar.

Dem Argument der Enteignungsgegnerin, wonach eine Enteignung nur dann verhältnismäßig ist, wenn sie als „ultima ratio“ erfolgt und ein privatrechtlicher Rechtserwerb nicht möglich war, ist grundsätzlich zuzustimmen. Seitens der erkennenden Behörde wird dazu angemerkt, dass eine Enteignung gemäß § 38 Abs. 2 BO nur zulässig ist, wenn der Enteignungsgegner die Einräumung der angestrebten Rechte ablehnt oder dafür ein offenbar übermäßiges Entgelt fordert. Der Gesetzgeber hat dabei berücksichtigt, dass der Abschluss eines Vertrages das gelindere Mittel gegenüber einer hoheitlichen Enteignung darstellt (vgl VfSlg 13.579/1993). Da eine Enteignung nur gegen Entschädigung durchgeführt werden darf und sie sich auf den jeweils geringsten, noch zum Ziel führenden Eingriff in fremde Rechte beschränken muss, handelt es sich um einen verhältnismäßigen Grundrechtseingriff. Im vorliegenden Fall ergibt sich aus dem festgestellten Sachverhalt, dass im Verfahren z.Zl.: MA 64-1251296/2023 bereits ein Kaufanbot betreffend die verfahrensgegenständliche Teilfläche unterbreitet wurde, eine Einigung zwischen den Verfahrensparteien jedoch nicht zustande kam. Die diesbezüglichen Unterlagen wurden auch in den nunmehrigen Akt übernommen. Gegenstand sowohl des vorausgegangenen, z.Zl.: MA 64-1251296/2023 geführten, Verfahrens, als auch des vorliegenden Verfahrens ist dieselbe zu enteignende Teilfläche. Neue Umstände, die auf eine geänderte Einigungsbereitschaft schließen lassen, sind nicht hervorgekommen. Im Rahmen der mündlichen Verhandlung am 25.03.2026 ist ein Vertragsabschluss nicht erfolgt.

Der Einwendung, die Zufahrt könne auch durch Servituten ermöglicht werden, ist entgegenzuhalten, dass gemäß § 16 Abs. 1 BO Bauplätze unmittelbar an eine vorgesehene öffentliche Verkehrsfläche angrenzen müssen. Die mit der Bauplatzschaffung verbundene Verpflichtung gemäß § 53 Abs. 3 BO, die nach Maßgabe der Baulinie oder Straßenfluchtlinien zu den Verkehrsflächen entfallende Grundfläche in selbständige Trennstücke (Straßentrennstücke) zu legen, steht mit einer anderen Zufahrtsmöglichkeit zu dem Bauplatz in keinem Zusammenhang. Die Verpflichtung zur Schaffung des Wegtrennstücks besteht aufgrund der Festsetzungen im gültigen Plandokument und ist unabhängig davon, ob es noch eine weitere Zufahrts- oder Aufschließungsmöglichkeit gibt. Eine Bauplatzschaffung auf der Grundlage von Servitutsvereinbarungen ist überdies im Gesetz nicht vorgesehen. Vor diesem Hintergrund erweist sich das Vorbringen als unbegründet.

Zum Vorbringen, dass ein Eingriff in das absolut gesicherte Eigentumsrecht der Enteignungsgegnerin im Vergleich zur Schaffung eines Bauplatzes für die Enteignungswerberin, wobei kein Bauansuchen vorliegt, unverhältnismäßig sei, kann auf die obigen Ausführungen zur Notwendigkeit der Enteignung verwiesen werden. Weiters ist festzuhalten, dass Verkehrsflächen gemäß § 53 BO öffentliche Straßen sind, da sie von jedermann unter den gleichen Bedingungen benützt werden können (vgl. § 1 Abs. 1 der StVO 1960). Diese unterscheiden sich von anderen öffentlichen Straßen lediglich durch die Person des Trägers der Straßenbaulast, welche nicht der Bund oder die Gemeinde ist, sondern die Gesamtheit der Eigentümer. Daher führen diese Einwendungen ins Leere.

Ungeachtet der vorangegangenen Ausführungen ist festzuhalten, dass in der Bestimmung des § 45 Abs. 1 BO klar zum Ausdruck kommt, dass die Enteignung nicht davon abhängig ist, dass gleichzeitig die erforderliche Bau- oder Abteilungsbewilligung erwirkt wird. Die Enteignungswerberin ist verpflichtet, innerhalb eines Jahres nach Zustellung des Enteignungsbescheides die Abteilungsbewilligung zu beantragen bzw. ein konkretes Bauvorhaben bei der Behörde einzureichen. Die Einreichung eines Bauansuchens ist demnach keine Voraussetzung für die Beurteilung des Enteignungsanspruchs.

Da somit die Voraussetzungen für die Enteignung nachgewiesen wurden, war die Enteignung spruchgemäß zu verfügen.

Zu II.: Die Entschädigung wird in Höhe von EUR 64.800,00 festgesetzt. Diese Festsetzung stützt sich auf das schlüssige und nachvollziehbare Schätzgutachten des gerichtlich beeideten Sachverständigen für das Immobilienwesen, Herrn Georg Berger, MAS, vom 28.01.2026.

Gemäß § 44 Abs. 4 Bauordnung für Wien (BO) hat die Behörde zur Festsetzung der Enteignungsschädigung das Gutachten eines oder nach Bedarf mehrerer gerichtlich beeideter Sachverständiger einzuholen. Dieser Bestimmung entsprechend wurde mit Schreiben vom 29.12.2025 Herr Georg Berger, MAS, als Sachverständiger bestellt und die Verfahrensparteien über die Bestellung informiert.

Mit Schreiben vom 28.11.2025 stellte die Enteignungsgegnerin den Antrag, den von der MA 64 in Aussicht genommenen Sachverständigen, Herrn Georg Berger, MAS, im gegenständlichen Verfahren nicht mit der Ermittlung der Entschädigungssumme zu beauftragen und stattdessen einen anderen Sachverständigen zu bestellen. Der Antrag wurde im Wesentlichen damit begründet, dass Zweifel an der Fachkunde und Unvoreingenommenheit des Sachverständigen bestehen. Die Enteignungsgegnerin verwies dabei auf frühere Gutachten desselben Sachverständigen in zwei vorangegangenen Verfahren, in denen methodische Mängel festgestellt worden sein sollen. Konkret wurde vorgebracht, dass im Verfahren z.Zl. MA 64-1251296/2023 die Anzahl der herangezogenen Vergleichsobjekte unzureichend gewesen sei und im Verfahren z.Zl. MA 64-741837/2024 die Bewertungsmethodik bei der Servitutsbewertung fehlerhaft angewandt worden sei. Zudem wurde geltend gemacht, dass der Sachverständige im Rahmen einer Verhandlung vor dem Verwaltungsgericht Wien vom 18.11.2024 widersprüchliche Angaben gemacht habe.

Gemäß § 53 Abs. 1 AVG ist auf Amtssachverständige § 7 leg. cit. anzuwenden. Andere Sachverständige sind ausgeschlossen, wenn einer der Gründe des § 7 Abs. 1 Z 1, 2 und 4 zutrifft; außerdem können sie von einer Partei abgelehnt werden, wenn diese Umstände glaubhaft macht, die die Unbefangenheit oder Fachkunde des Sachverständigen in Zweifel stellen. Die Ablehnung kann vor der Vernehmung des Sachverständigen, später aber nur dann erfolgen, wenn die Partei glaubhaft macht, daß sie den Ablehnungsgrund vorher nicht erfahren oder wegen eines für sie unüberwindbaren Hindernisses nicht rechtzeitig geltend machen konnte. Gemäß § 53 Abs. 2 AVG erfolgt die Entscheidung über den Ablehnungsantrag durch Verfahrensordnung.

Nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes kann die Befangenheit eines Sachverständigen nur dann mit Erfolg eingewendet werden, wenn sich sachliche Bedenken gegen seine unparteiische Tätigkeit ergeben oder besondere Umstände vorliegen, die geeignet sind, die volle Unbefangenheit des Sachverständigen in Zweifel zu ziehen, etwa wenn aus konkreten Umständen der Mangel einer objektiven Einstellung abgeleitet werden kann. Jeder Vorwurf einer Befangenheit muss konkrete Umstände aufzeigen, die die Objektivität des Sachverständigen in Frage stellen oder zumindest den Anschein erwecken können, dass eine parteiische Entscheidung möglich ist. Nur eindeutige Hinweise, dass ein Sachverständiger seine vorgefasste Meinung nicht nach Maßgabe der Verfahrensergebnisse ändern würde, können seine Unbefangenheit in Zweifel ziehen (vgl. VwGH 27.09.2022, Ra 2020/04/0017). Das Wesen der Befangenheit besteht in der Hemmung einer unparteiischen Entscheidung durch unsachliche psychologische Motive, wobei das Element der Unsachlichkeit nicht

schlechthin, sondern in Bezug auf die konkreten, vom Sachverständigen zu beurteilenden, Fachfragen gegeben sein muss (VwGH, 21.06.2017, Ra 2017/03/0016).

Im vorliegenden Fall wurden die beanstandeten Punkte bereits in den jeweiligen Verfahren geprüft bzw. berichtigt. Im Einzelnen ist festzuhalten, dass die beanstandete Anzahl der herangezogenen Vergleichsobjekte im Enteignungsverfahren z.Zl. MA 64-1251296/2023 im Rahmen der Beschwerde gegen den Enteignungsbescheid vom 08.08.2024 vom Verwaltungsgericht Wien behandelt wurde. Die Beschwerde wurde in weiterer Folge als unbegründet abgewiesen und der Enteignungsbescheid vom 08.08.2024 ist in Rechtskraft erwachsen. Hinsichtlich der Wertberechnung des Servituts im Enteignungsverfahren z.Zl. MA 64-741837/2024 wurden die im Laufe des Verfahrens aufgezeigten Mängel vom Sachverständigen korrigiert; das entsprechend berichtigte Gutachten bildete einen Bestandteil des Enteignungsbescheides vom 01.04.2025, welcher ebenfalls in Rechtskraft erwachsen ist. Die im Rahmen der mündlichen Verhandlung vor dem Verwaltungsgericht Wien aufgetretenen Unstimmigkeiten in den Angaben des Sachverständigen wurden von diesem noch im Zuge der mündlichen Verhandlung klargestellt und berichtigt. Diese Umstände zeigen, dass der Sachverständige Herr Georg Berger, MAS in der Lage ist, etwaige Mängel in der Gutachtenerstellung zu erkennen und zu berichtigen. Es bestehen daher keine konkreten Anhaltspunkte, die darauf schließen lassen könnten, dass unsachliche Motive oder persönliche Interessen seine unparteiische Tätigkeit im gegenständlichen Verfahren beeinflussen könnten. Selbst ein tatsächlich bestehender Mangel an Fachkunde begründet keine Befangenheit des Sachverständigen (VwGH 31.03.2016, Ra 2016/07/0020).

In Bezug auf die Fachkunde des Sachverständigen ist zu beachten, dass nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes im Rahmen der Ablehnung eines Sachverständigen jene Umstände glaubhaft zu machen sind, welche die Fachkunde des Sachverständigen in Zweifel ziehen. Die mangelnde Fachkunde eines Sachverständigen kann mit Erfolg nur durch ein konkretes Vorbringen geltend gemacht werden, wonach das vom Sachverständigen erstattete Gutachten unrichtig oder unvollständig ist (VwGH 21.6.2017, Ra 2017/03/0016). Es ist daher erforderlich, dass bei einer Ablehnung eines Sachverständigen wegen behaupteter fehlender Fachkunde konkret aufgezeigt wird, in welchen Punkten das vom Sachverständigen erstellte Gutachten unrichtig oder unvollständig ist.

Im gegenständlichen Verfahren lagen zum Zeitpunkt des Ablehnungsantrages am 28.11.2025 keine gutachterlichen Ergebnisse vor, aus denen entsprechende Zweifel an der Fachkunde des Sachverständigen hätten abgeleitet werden können. Das in weiterer Folge am 28.01.2026 erstattete Gutachten bietet keine Anhaltspunkte, die die Fachkunde des Sachverständigen in Zweifel ziehen würden. Allfällige in anderen Verfahren thematisierte oder behauptete Mängel sind nicht geeignet, die Fachkunde des Herrn Georg Berger, MAS im Hinblick auf das vorliegende Verfahren in Zweifel zu ziehen, zumal diese Umstände bereits im Rahmen der vorangegangenen Verfahren geprüft – und soweit erforderlich – berichtigt wurden und sich daraus keine nachhaltigen Zweifel an der fachlichen Qualifikation des Sachverständigen ableiten lassen. Ergänzend ist festzuhalten, dass Herr Georg Berger, MAS nach der Sachverständigenliste des Bundesministeriums für Justiz für das Fachgebiet: Immobilien-Bewertung, Verwaltung, Nutzung (Code 94): Gewerblich oder industriell genutzte Liegenschaften (Baugründe), Mehrfamilienhäuser, gemischt genutzte Liegenschaften (Baugründe, Wohnungseigentumsobjekte), Einfamilienhäuser, Zweifamilienhäuser (Baugründe), Geschäftsräumlichkeiten zertifiziert ist.

Gemäß § 38 Abs. 1 BO darf die Enteignung nur gegen Entschädigung durchgeführt werden. Gemäß § 57 Abs. 2 BO hat die bei Enteignungen zu leistende Entschädigung den Ersatz aller dem Enteigneten

und den an der enteigneten Grundfläche dinglich Berechtigten durch die Enteignung verursachten vermögensrechtlichen Nachteile zu umfassen. Gemäß § 57 Abs. 6 BO ist die Entschädigung in Geld zu leisten.

Gemäß § 57 Abs. 3 BO ist bei der Ermittlung der Entschädigung für Grundflächen und deren Zugehör in einem eigenen Verfahren deren Wert (§ 305 ABGB) nach Zeit, Lage, Beschaffenheit und jenem Nutzen festzustellen, den jedermann bei vernünftigem Gebrauch erzielen kann.

Für die Bewertung sind gemäß § 3 Abs. 1 LBG Wertermittlungsverfahren anzuwenden, die dem jeweiligen Stand der Wissenschaft entsprechen. Als solche Verfahren kommen insbesondere das Vergleichswertverfahren (§ 4), das Ertragswertverfahren (§ 5) und das Sachwertverfahren (§ 6) in Betracht.

Im Vergleichswertverfahren ist der Wert der Sache gemäß § 4 Abs. 1 LBG durch Vergleich mit tatsächlich erzielten Kaufpreisen vergleichbarer Sachen zu ermitteln (Vergleichswert). Vergleichbare Sachen sind solche, die hinsichtlich der den Wert beeinflussenden Umstände weitgehend mit der zu bewertenden Sache übereinstimmen. Abweichende Eigenschaften der Sache und geänderte Marktverhältnisse sind nach Maßgabe ihres Einflusses auf den Wert durch Zu- oder Abschläge zu berücksichtigen. Soweit das Gericht oder die Verwaltungsbehörde nichts anderes anordnen, hat der Sachverständige gemäß § 7 Abs. 1 LBG das Wertermittlungsverfahren auszuwählen. Er hat dabei den jeweiligen Stand der Wissenschaft und die im redlichen Geschäftsverkehr bestehenden Gepflogenheiten zu beachten. Aus dem Ergebnis des gewählten Verfahrens ist der Wert unter Berücksichtigung der Verhältnisse im redlichen Geschäftsverkehr zu ermitteln.

In seinem Gutachten vom 28.01.2026 hat der Sachverständige zur Ermittlung des Verkehrswerts das Vergleichswertverfahren angewendet und erläutert dieses in seinem Gutachten. Er führt aus, dass der Verkehrswert sich aus dem Bodenwert ableitet. Dieser Bodenwert wird anhand der tatsächlich erzielten Kaufpreise vergleichbarer Grundstücke, wobei die Vergleichbarkeit beeinflussenden Umstände durch Zu- und Abschläge zu berücksichtigen sind, ermittelt. Die Vergleichsdaten ergeben einen rechnerischen Durchschnitt von EUR 2.722,00 je m². Für die Widmung WI wird vom Sachverständigen der Vergleichswert mit einem Betrag in Höhe von EUR 2.700,00/m² Grundstücksfläche festgesetzt.

Der Sachverständige führt aus, dass es sich bei der bewertungsgegenständlichen Teilfläche um eine Verkehrsfläche gemäß § 53 BO handelt und diese auch bei Einbeziehung in die Nachbarliegenschaft keine Erhöhung der Ausnützbarkeit bzw. Bebaubarkeit bewirkt. Zur Berücksichtigung dieser wertrelevanten Eigenschaften wird im Rahmen der Bewertung eine entsprechende Abwertung vorgenommen. Der Sachverständige führt dazu aus, dass es sich bei der Anwendung von Zu- und Abschlägen um die übliche Bewertungspraxis nach der Faktorenmethode handelt, wobei auf die unterschiedlichen Wertigkeiten einzelner Teilflächen einer Liegenschaft abgestellt wird. Unter Hinweis auf *Bienert/Funk*, Immobilienbewertung Österreich, wird für Flächen, die zwar zur Erfüllung eines (Geschäfts-)zwecks erforderlich sind, aber keine unmittelbare (kundenorientierte) Bedeutung haben, ein Faktor von 0,5 angesetzt. Im vorliegenden Fall handelt es sich um eine Fläche, die ausschließlich als Zufahrtsstraße dient und nicht als Baufläche in eigentlichen Sinn nutzbar ist. Aus diesem Grund wird ein Abschlag von 50 % des Vergleichswertes angenommen.

Mit Schreiben der MA 64 vom 02.03.2026, den Parteien nachweislich zugestellt am 05.03.2026, wurde das Gutachten des Sachverständigen Georg Berger, MAS, vom 28.01.2026 den Parteien zur Kenntnis gebracht und Gelegenheit zur Stellungnahme gewährt. Innerhalb der gesetzten Frist sind weder Stellungnahmen noch Einwendungen eingelangt.

Im Ermittlungsverfahren wurde am 25.03.2026 eine Büroverhandlung durchgeführt und der Enteignungsantrag sowie das Gutachten vom 28.01.2026 erörtert. Diese Verhandlung wurde unter Angabe der durch die beantragte Enteignung berührten Katastralgemeinde, des Ortes und der Zeit der möglichen Einsichtnahme in die bezughabenden Unterlagen sowie unter Hinweis auf die Möglichkeit zur Abgabe einer Stellungnahme am 11.03.2026 in der in Wien weit verbreiteten Tageszeitung „Kurier“ sowie im Internet kundgemacht. Die Enteignungswerberin und die Enteignungsgegnerin wurden mit Schreiben vom 02.03.2026, nachweislich jeweils am 05.03.2026 zugestellt, zur Verhandlung persönlich geladen.

Im Rahmen der mündlichen Verhandlung wurde ausgeführt, dass die Verfahrensparteien grundsätzlich Einvernehmen über den im Gutachten des Sachverständigen vom 28.01.2026 ermittelten Betrag in Höhe von EUR 64.800,00 erzielen hätten.

Gesamthaft betrachtet sind aus Sicht der Behörde keine Zweifel an der Sorgfalt und fachlichen Autorität des Sachverständigen Georg Berger, MAS, erkennbar.

Der Sachverständige hat nach Durchführung eines Ortsaugenscheins ein ausführliches Gutachten abgegeben und sich bei der Gutachtenserstellung glaubwürdig an die gesetzlich normierten Wertermittlungsmethoden gehalten und keine Ermittlungsgrundsätze des Eisenbahn-Enteignungsentschädigungsgesetzes oder der Wiener Bauordnung verletzt. Es gibt es keinerlei Anhaltspunkte, weshalb nicht von den diesbezüglichen Angaben ausgegangen werden sollte. Es sind keinerlei Widersprüche erkennbar. Die Ermittlung der Entschädigungshöhe ist im gegenständlichen Gutachten somit glaubwürdig und plausibel erfolgt. Das Gutachten entspricht den allgemeinen Anforderungen an Sachverständigengutachten und die Schlussfolgerungen wurden nachvollziehbar, vollständig und schlüssig begründet. Ein Gegengutachten wurde nicht vorgelegt. Die erkennende Behörde sieht daher keine Veranlassung, die Schlüssigkeit oder Verwertbarkeit des Gutachtens in Zweifel zu ziehen.

Die Verpflichtung zur Räumung und Duldung der Inbesitznahme des Enteignungsgegenstandes durch die Enteignungswerberin ergibt sich aus den gesetzlichen Bestimmungen und kann zwangsweise vollstreckt werden. Die festgesetzte Räumungsfrist ist in Ansehung der Beschaffenheit der Liegenschaft angemessen.

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden.

Zu III.: Erwachsen der Behörde bei einer Amtshandlung Barauslagen, so hat dafür gemäß § 76 Abs. 1 AVG die Partei aufzukommen, die den verfahrenseinleitenden Antrag gestellt hat (sofern die Auslagen nach den Verwaltungsvorschriften nicht von Amts wegen zu tragen sind). Als Barauslagen gelten auch die Gebühren, die den Sachverständigen und Dolmetschern zustehen.

Gemäß den im Spruch genannten Gesetzesbestimmungen wurden vom allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten Sachverständigen für das Immobilienwesen Honorarnoten in einer Gesamthöhe

von EUR 3.687,00 gelegt. Die Honorarnoten wurden der Enteignungswerberin mit Schreiben vom 02.03.2026 sowie vom 27.03.2026 zur Kenntnis- und Stellungnahme übermittelt. Seitens der Enteignungswerberin wurde kein Einwand erhoben.

Die Gebühr des Sachverständigen wurde mit Bescheid der MA 64 vom 20.04.2026, Zl. MA 64-1256833-2025, bestimmt.

Es war die angefallene Gebühr spruchgemäß festzusetzen und der Enteignungswerberin zum Ersatz vorzuschreiben.

Zu IV.: Erwachsen der Behörde bei einer Amtshandlung Barauslagen, so hat dafür gemäß § 76 Abs. 1 AVG die Partei aufzukommen, die den verfahrenseinleitenden Antrag gestellt hat (sofern die Auslagen nach den Verwaltungsvorschriften nicht von Amts wegen zu tragen sind).

Gemäß § 44 Abs. 1 BO haben für das Enteignungsverfahren, sofern die Bauordnung nicht anderes festsetzt, die Bestimmungen des Eisenbahn-Enteignungsschädigungsgesetzes, BGBl. Nr. 71/1954, in der Fassung des Gesetzes BGBl. I Nr. 111/2010, sinngemäß Anwendung zu finden.

Gemäß § 13 Abs. 2 EibEG ist die Enteignungsverhandlung in einer im Bundesland weitverbreiteten Tageszeitung kundzumachen.

Unter Barauslagen sind notwendige Kosten zu verstehen, die der Behörde aus Anlass konkreter Amtshandlungen erwachsen und die über den allgemeinen Aufwand der Behörde hinausgehen. Die Kosten der Verlautbarung im Bundesland weit verbreiteter Tageszeitungen zählen grundsätzlich zu den Barauslagen der Behörde, die die Partei zu tragen hat, die den verfahrenseinleitenden Antrag gestellt hat.

Entsprechend der Bestimmung des § 13 Abs. 2 EibEG wurde die Enteignungsverhandlung vom 25.03.2026 am 11.03.2026 in der Tageszeitung „Kurier“ veröffentlicht. Die Kosten dieser Veröffentlichung betrugen EUR 2.493,56. Seitens der Enteignungsgegnerin wurde kein Einwand dagegen erhoben. Die Kundmachungskosten sind der Enteignungswerberin als Barauslagen vorzuschreiben.

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden.

Zu V.: Für Amtshandlungen der Behörden außerhalb des Amtes können gemäß § 76 Abs. 1 AVG Kommissionsgebühren eingehoben werden. Hinsichtlich der Verpflichtung zur Entrichtung dieser Gebühren ist § 76 leg. cit. sinngemäß anzuwenden.

Auf Grund des Antrages der Enteignungswerberin wurden vom Amtssachverständigen der MA 64 Erhebungen vor Ort im Zuge eines Ortaugenscheines am 04.11.2025 im Rahmen der Erstellung des Amtssachverständigengutachtens vom 07.11.2025 durchgeführt, für welche dieser eine angefangene halbe Stunde benötigte.

Unter Zugrundelegung von EUR 7,63 pro halbe Stunde gemäß der Verordnung der Wiener Landesregierung über Verwaltungsabgaben und Kommissionsgebühren vom 07.12.2001, LGBL. für Wien Nr. 104, Tarif II, A Allgemeiner Teil, Tarifpost 1, betragen daher die Kommissionsgebühren EUR 7,63. Die

angefallenen Kommissionsgebühren waren daher spruchgemäß festzusetzen und der Enteignungswerberin, die den Antrag auf Enteignung gestellt hat, vorzuschreiben.

Zu VI.: Gemäß § 44 Abs. 1 BO haben für das Enteignungsverfahren, sofern die Bauordnung nichts anderes festsetzt, die Bestimmungen des Eisenbahn-Enteignungsentschädigungsgesetzes 1954 (EisbEG) sinngemäß Anwendung zu finden.

Gemäß § 7 Abs. 3 EisbEG iVm § 20 BStG 1971 haben im Enteignungsverfahren die Enteignungsgegner Anspruch auf Ersatz der zur zweckentsprechenden Rechtsverteidigung notwendigen Kosten ihrer rechtsfreundlichen Vertretung und sachverständigen Beratung. Den Enteignungsgegnern gebührt voller Kostenersatz, soweit der Enteignungsantrag ab- oder zurückgewiesen oder in einem nicht nur geringfügigen Umfang zurückgezogen wird. In allen anderen Fällen gebührt den Enteignungsgegnern eine Pauschalvergütung in Höhe von 1,5 v.H. der festgesetzten Enteignungsentschädigung, mindestens aber 500,00 Euro und höchstens 7.500,00 Euro.

Gemäß § 44 Abs. 1 EisbEG sind die Kosten des Enteignungsverfahrens und der gerichtlichen Feststellung der Entschädigung, soweit sie nicht durch ein ungerechtfertigtes Einschreiten der Partei hervorgerufen wurden, vom Enteignungswerber zu bestreiten.

Gemäß § 74 AVG bestimmen die Verwaltungsvorschriften, inwiefern einem Beteiligten ein Kostenersatzanspruch gegen einen anderen Beteiligten zusteht. Der Kostenersatzanspruch ist so zeitgerecht zu stellen, dass der Ausspruch über die Kosten in den Bescheid aufgenommen werden kann. Die Höhe der zu ersetzenden Kosten wird von der Behörde bestimmt und kann von dieser auch in einem Pauschalbetrag festgesetzt werden.

Die Enteignungsgegnerin hat eine Kostennote vom 24.03.2026 für die rechtsfreundliche Vertretung von insgesamt EUR 5.443,02 gelegt.

Da der Enteignungsantrag im vorliegenden Fall nicht ab- oder zurückgewiesen wird (siehe Spruchpunkt I.) und auch nicht in einem nicht nur geringfügigen Umfang zurückgezogen wurde, gebührt dem Enteignungsgegner eine Pauschalvergütung in Höhe von 1,5 % der festgesetzten Enteignungsentschädigung gemäß Spruchpunkt II. (EUR 64.800,00). Die Pauschalvergütung beträgt daher EUR 972,00. Dieser Betrag bewegt sich auch im gesetzlich vorgegeben Rahmen zwischen EUR 500,00 und EUR 7.500,00, weshalb die Pauschalvergütung spruchgemäß festzusetzen war. Aus diesem Grund erübrigt sich ein näheres Eingehen auf die von der Enteignungswerberin gelegte Kostennote für die rechtsfreundliche Vertretung.

Rechtsmittelbelehrung

Sie haben das Recht gegen diesen Bescheid Beschwerde an das Verwaltungsgericht zu erheben.

Die Beschwerde ist innerhalb von vier Wochen nach Zustellung dieses Bescheides schriftlich bei uns einzubringen. Sie hat den Bescheid, gegen den sie sich richtet und die Behörde, die den Bescheid erlassen hat, zu bezeichnen. Weiters hat die Beschwerde die Gründe, auf die sich die Behauptung der Rechtswidrigkeit stützt, das Begehren und die Angaben, die erforderlich sind, um zu beurteilen, ob die Beschwerde rechtzeitig eingebracht ist, zu enthalten.

Wenn Sie die Durchführung einer mündlichen Verhandlung vor dem Verwaltungsgericht wünschen, müssen Sie diese gleichzeitig mit der Erhebung der Beschwerde beantragen.

Die Beschwerde kann in jeder technisch möglichen Form übermittelt werden. Bitte beachten Sie, dass die Absenderin bzw. der Absender die mit jeder Übermittlungsart verbundenen Risiken (z.B. Übertragungsverlust, Verlust des Schriftstückes) trägt.

Die Pauschalgebühr für die Beschwerde beträgt EUR 50,-. Dieser Betrag ist auf das Konto des Finanzamtes Österreich – Dienststelle Sonderzuständigkeiten (IBAN: AT83 0100 0000 0550 4109, BIC: BUN-DATWW) zu entrichten, wobei als Verwendungszweck auf beleghaften Zahlungsanweisungen das betreffende Beschwerdeverfahren (Geschäftszahl des Bescheides) anzugeben ist. Bei elektronischer Überweisung der Beschwerdegebühr mit der „Finanzamtszahlung“ ist als Empfänger das Finanzamt Österreich – Dienststelle Sonderzuständigkeiten (IBAN: AT83 0100 0000 0550 4109, BIC: BUN-DATWW) anzugeben oder auszuwählen. Weiters sind die Steuernummer 109999102, die Abgabenart „EEE-Beschwerdegebühr“, das Datum des Bescheides als Zeitraum/Periode und der Betrag anzugeben. Der Beschwerde ist als Nachweis der Entrichtung der Gebühr der Zahlungsbeleg oder ein Ausdruck über die erfolgte Erteilung einer Zahlungsanweisung anzuschließen. Für jede weitere gebührenpflichtige Eingabe ist vom Beschwerdeführer (Antragsteller) ein gesonderter Beleg vorzulegen. Notare, Rechtsanwälte, Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer können die Entrichtung der Gebühr auch durch einen schriftlichen Beleg des spätestens zugleich mit der Eingabe weiterzuleitenden Überweisungsauftrages nachweisen, wenn sie darauf mit Datum und Unterschrift bestätigen, dass der Überweisungsauftrag unter einem unwiderruflich erteilt wird.

Hinweise

1. Gemäß § 44 Abs. 8 BO ist die Auszahlung oder der gerichtliche Erlag der Entschädigung im Grundbuch anzumerken.
2. Ab Zustellung des Enteignungsbescheides ist gemäß § 45 Abs. 1 BO in jenen Fällen, in denen zur Herstellung des Enteignungszweckes weder eine Baubewilligung noch eine Einreichung erforderlich ist, innerhalb von zwei Jahren mit der Durchführung des Vorhabens, zu dessen Zweck enteignet wurde, zu beginnen und dieses innerhalb von vier Jahren zu beenden. Ansonsten entsteht ein Rücküberweisungsanspruch des Enteigneten gemäß § 45 Abs. 2 BO.

Referent:
Ing. Mag. Slaven Dakovic
Telefon +43 1 4000 89949

Für die Landesregierung:

(elektronisch gefertigt)

Mag. Christian Ruzicka, MBA

Ergeht als Bescheid an:

1. PROVALUE ACHT GmbH & Co KG, z.H. Meixner Vermessung ZT GmbH, Linke Wienzeile 4, 1060 Wien (RSb), als Enteignungswerberin mit Parie A;
2. Frau Ingeborg Fischer, z.H. Herrn RA Mag. Franz Zöhrer, LL.M., Albertgasse 1A/10, 1080 Wien, (RSb) als Enteignungsgegnerin mit Parie B;
3. Herrn Georg Berger, MAS, als Sachverständiger, Rossauer Lände 33/11, 1090 Wien (RSb-dual);

4. Frau Bezirksvorsteherin für den 18. Bezirk;
5. MA 64-SV;
6. MA 37 – Gebietsgruppe West mit digitalem Grundeinlösungsplan;
7. MA 6 - BA 1, hinsichtlich Spruchpunkt III. und Spruchpunkt IV,
mit der Bitte um Weiterverrechnung der Barauslagen an die Enteignungswerberin in der Höhe von EUR 3.687,00 (Spruchpunkt III.) und EUR 2.493,56 (Spruchpunkt IV.).



Dieses Dokument wurde amtssigniert.
Diese Amtssignatur gilt für Wien als Gemeinde und Land.

Information zur Prüfung des elektronischen Siegels
bzw. der elektronischen Signatur finden Sie unter:
<https://www.wien.gv.at/amtssignatur>